

1500752-69.2022.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500752-69.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500752-69.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092252/2022 - 01º D.P. AMERICANA, 24075588 - 01º D.P.

AMERICANA, 2092252 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WECHESLEY UCHOA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito (em exercício): Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

VISTOS.

WECHESLEY UCHOA está sendo processado como incurso no artigo 155, § 1º, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, acusado de no dia 05 de abril de 2022, por volta de 01h30min, na Rua Suécia, 152, Vila Santa Maria, nesta cidade, ter tentado subtrair, durante o repouso noturno, para ele, duas torneiras, um quilo e setecentos gramas de fios de cobre e duas ferramentas (turquesa e martelo, de propriedade de Anibal Loureiro Tanganeli.

Recebida a denúncia em 26 de abril de 2022, fls. 126, o réu foi citado.

Resposta à acusação no prazo legal.

Na instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns. Ao final, interrogou-se o réu.

A denúncia foi aditada para constar que o réu agiu mediante destruição e rompimento de obstáculo para a subtração. Recebido o aditamento e reinterrogado o réu. Nos debates, a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime. Substituídos os debates por memoriais, a Defesa requer pena mínima e regime aberto. Não existem provas de que o dano foi causado pelo acusado. Nos autos foi causada dúvida quanto a essa qualificadora. Nenhuma ferramenta que o réu pudesse ter usado para danificar o portão foi apreendida. O acusado pratica pequenos delitos para adquirir drogas para o seu consumo, tem emprego e residência fixa. Mora com a mãe e com a esposa que se encontra gestante. Pleiteia seja considerada a confissão e as causas pessoais que o levaram a praticar o delito. A vítima não teve prejuízo financeiro ou moral.

É o relatório.

DECIDO.

Tratando-se os presentes autos de réu preso por furto e encontrando-se o juiz titular da vara usufruindo período de férias (20 dias), sentencio, com amparo no seguinte entendimento jurisprudencial:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. FÉRIAS DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC AUTORIZADA PELO ART. 3º DO CPP. DECISUM COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja congruente com as provas produzidas sob o crivo do juiz substituído. Precedentes: HC 104.075, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11. 2. O artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao Processo Penal, conforme autorização prevista no art. 3º, do CPP, veicula exceção à regra prevista no artigo 399 do mencionado Estatuto Processual Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08, consistente na possibilidade de o feito ser sentenciado por juiz substituto nas hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria do magistrado que presidiu a instrução criminal. 3. O afastamento do juiz titular por motivo de férias autoriza a prolação da sentença por seu substituto, nos termos do artigo 132 do CPC. Precedentes: HC 112.362, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.04.13; e RHC 116.205, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.04.13. 4. “O princípio pas des nullités sans grief – corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.’) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício” (HC 107.822, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 08.01.12). No mesmo sentido: HC 103.532, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.10.10; HC 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26.11.13; HC 114.512, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08.11.13). 5. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (mês) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é crível que o Magistrado substituto tenha sentenciado sem conhecimento dos autos. 6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido, mas desprovido. (RHC 123572, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 & DIVULG 30-10-2014 & PUBLIC 31-10-2014).

No mérito a denúncia procede.

Na fase policial, o réu confessou o furto e que o praticou por ter tido uma recaída por interrupção de medicamentos ansiolíticos.

No interrogatório judicial, alegou estaria na abstinência da droga. Estava trabalhando numa empresa de piscina, tinha pegado um vale, estava usando droga e teria acabado o dinheiro. Pulou o portão, não tinha nada para alavancar. É dependente químico, está tentando se tratar e a esposa está grávida de quatro meses; a mãe teria acabado de sofrer um infarto. Está procurando se tratar, porque não aguenta mais essa vida. Quanto ao aditamento da denúncia, alega que apenas pulou o portão, que era baixo, mas não danificou e nem destruiu o portão.

A negativa do réu não convence e foi desmentida pela prova testemunhal.

A vítima Anibal Loureiro Tanganeli, alegou que não presenciou o furto. Foi chamado na delegacia, na madrugada, e o réu já estava lá. Era o dono do imóvel, mas os objetos levados não eram seus, eram do pessoal da obra; apenas alguns fios cortados eram seus. O portão foi deslocado e quebrado pelo réu, para entrar. Os objetos furtados foram recuperados e lhe entregaram na delegacia.

A testemunha Lair de Oliveira Rodrigues narrou foi solicitado pelo vizinho que teria ouvido barulho em uma residência em construção e ao se dirigirem ao endereço encontraram o réu deitado no solo e próximo dele uns fios. Ele alegou que estaria dormindo no local, depois acabou confessando ser usuário de drogas e ter praticado o furto.

A testemunha Robson Pedro Evangelista Cerqueira, mencionou que o Controle solicitou para a equipe comparecer ao local, que o vizinho teria ouvido um barulho, suspeita de furto. Ao chegarem no local foi encontrado o réu e alguns fios tirados do local e estavam dentro da bolsa do acusado para serem levados embora. Depois ele confessou ser usuário de drogas, bem como o furto. Não informou como teria entrado, mas o portão estava mexido.

Bem evidente, pois, que o réu foi mesmo o autor do crime.

A ação do réu provocou o acionamento da Guarda Municipal pelo vizinho, e ao chegaram no local os guardas se depararam com o réu deitado no chão e do seu lado e dentro de sua bolsa fios cortados.

De tal sorte, a versão do réu, que não chega a ser negativa, mas nega ter danificado o portão, foi desmentida pela prova oral.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o alibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao inculpatado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

No C. STJ:

"É, também, entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. (...)" (HC 360.590 - SC, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, 07.03.2017, v.u.);

"Verificando-se que a condenação se fundamentou em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente conhecia a procedência ilícita da bicicleta, argumentar que a defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal" (HC 345.778 - SC, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.03.2016, v.u.)

No E. TRF-1:

"Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao comentar tal dispositivo, Guilherme de Souza Nucci esclarece que, 'como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade'

(In Código de Processo Penal Comentado, 13. ed., p. 367)" (Ap. Crim. 0023035-32.2011.4.01.3300 - TRF1, 3.^a T., rel. Mário César Ribeiro, 31.07.2018, v.u.). De outro tanto, a vítima o incriminou e as testemunhas relataram a confissão do acusado como sendo o autor da tentativa de furto, tendo estas últimas flagrado a ação.

O acusado ingressou no imóvel mediante escalada, fato informado por vítima e testemunhas, ratificado pelo laudo de fls. 180/184.

E quanto a valia das declarações da vítima, em crime contra o patrimônio:

"A palavra da vítima é valiosa e não pode ser desconsiderada, máxime em crimes patrimoniais, quando incide sobre o proceder de desconhecidos em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes." (TACrimSP: RJTACrim 47/268).

Não há qualquer insignificância na conduta.

O bem subtraído tinha valor patrimonial e utilidade para a vítima.

Ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

"a excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência vem admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5)... Para complementar, segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da prevenção especial". E prossegue: "É praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja efetivo desfalque do patrimônio alheio" (Manual de Direito Penal, 21^a. Ed., vol. I e II, pp 118/119 e 225/226).

Na jurisprudência, em voto lapidar do E. Des.Francisco Galvão Bruno, exarado nos julgamentos dos recursos de apel. n. 990.09.291678-5, da Comarca de S. José do Rio Preto, em 15.4.2010, e 990.10.079006-4, da Comarca de S. Paulo, em 29.7.2010, verbis, que coloca em dúvida a possibilidade de se reconhecer tal tese:

(...) Não há (...) possibilidade de se acolher a tese de atipicidade da conduta porque o princípio da insignificância ou bagatela não pode ser aplicado às hipóteses típicas penais previstas em lei (...) Não se infere de nenhum dispositivo do ordenamento pátrio a exclusão de tipicidade baseada no valor ínfimo (ou qualquer valor) do objeto furtado. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, com critérios de aplicação altamente subjetivos. E estabelecer limites para a aplicação do princípio da insignificância não é uma tarefa simples, pois exige juízo de valoração sobre a gravidade do fato, o que pode abrir caminho para arbitrariedades, insegurança jurídica e até conivência com a impunidade. Desta maneira, o valor econômico do bem objeto do crime pode ser levado em consideração, mas não como único parâmetro para fixação da pena e muito menos para exclusão da tipicidade. Afinal, o que aqui se julga não é o valor do bem, mas a conduta do agente. Certamente não estamos falando de um crime gravíssimo, mas também não se pode dizer que a ação delituosa foi insignificante ao ponto de não merecer tanto trabalho e custo do Estado (...)"

O furto apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Conclui-se, portanto, que as provas são boas e bastantes para a condenação.

A materialidade da infração está provada pelo auto de apreensão de fls. 12, auto de

avaliação de fls. 168 e pelo laudo pericial de fls. 179/184, que atesta a qualificadora de destruição e rompimento de obstáculo.

Fixação das penas.

O réu tem maus antecedentes, condenações definitivas cometidas antes da prática dos fatos, não consideradas para reincidência, conforme certidão de antecedentes (fls. 68/75).

Revelam o seu propósito rotineiro de delinquir, vivendo e sobrevivendo de ilícitos contra o patrimônio, personalidade deletéria, justificando a pena base com aumento de um sexto ao mínimo.

Na segunda fase, é reincidente específico (Processo n. 1504340-02.2019.8.26.0533 - fls. 75, trânsito em julgado para a defesa em 16/12/2019 - 2ª Vara Crim. de Santa B. D'Oeste). Exaspero a pena na segunda fase em 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, considerado o furto qualificado pela destruição e rompimento de obstáculo, assim como a causa geral de diminuição determinada pela tentativa, atento ao 'iter criminis', reduzo a pena em metade, assim a definindo.

Reincidente, com a anuência da acusação e que opinou pela fixação do regime intermediário, estipulo para início de cumprimento da pena o regime semiaberto.

Não se mostra socialmente recomendável, pelas circunstâncias judiciais e reincidência, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Idem para o sursis.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar a WECHESLEY UCHOA às penas de um (01) ano, quatro (04) meses e dez (10) dias de reclusão, regime inicial semiaberto e seis (06) dias-multa, piso, por infração ao artigo 155, § 4º, inc. 1º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Observe-se a impossibilidade de aplicação do benefício do artigo 44 do Código Penal por se cuidar de reincidência específica (passagens por crimes patrimoniais) e por haver prova de que a substituição não seria recomendável socialmente para a repreensão e retribuição da conduta.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório, não se tendo, a respeito, instaurado o contraditório.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 103).

Preso preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo recluso, deve assim permanecer, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

"Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo" (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).

Recomendem-se o réu.

PRIC.

Americana, 12 de julho de 2022.

EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO
(em exercício)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA